

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
माननीय न्यायाधीश डा. श्री नहकुल सुवेदी
फैसला

०८०-WO-१०११

विषय:-उत्प्रेषण परमादेश समेत।

ललितपुर जिल्ला, ललितपुर म.न.पा. वडा नं. ५ स्थित वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेशन्स निवेदक
लि. को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त संचालक लक्ष्मण यादव१

विरुद्ध

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, जमल, काठमाडौं १
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखा, जमल काठमाडौं....१ विपक्षी
सूचना तथा संचार मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौं१

नेपालको संविधानको धारा १३३(२), (३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण
क्षेत्राधिकार अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश खण्ड यस
प्रकार रहेको छ:-

तथ्य खण्ड

१. निवेदक कम्पनीले दूरसंचार ऐन, २०५३ तथा दूरसंचार नियमावली, २०५४ बमोजिम
अनुमति प्राप्त गरी दूरसंचार सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको र नियमित रूपमा नेपाल
सरकारलाई कर तथा राजस्व एवं नियामक ऐनहरूबाट तोकिएको रोयल्टी लगायतका
सम्पूर्ण दस्तुरहरू भुक्तानी गरिसकेको अवस्थामा विपक्षी नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण
बाट निवेदकलाई च.नं. २९५०, मिति २०८०।१२।१४ मा आ.व. २०६९/०७०
देखि २०७९/०८० सम्मको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष (RTDF)
बापत नपुग रकम दाखिला गर्न भनी पत्राचार भएको छ। दूरसंचार सेवामा मात्र
लाग्ने रोयल्टी तथा RTDF रकम यस कम्पनीको गैह्र दूरसंचार सेवामा समेत



~~मिति~~

लगाएको कारण उक्त आयमा रोयल्टी तथा RTDF नलगाउनु भनी सम्मानित अदालतबाट यसै निवेदकको हकमा मुद्दा नं. ०७६-WO-१०३१ र ०७६-WO-१०३२ मा अन्तरिम आदेश जारी भई सो मुद्दा यस सम्मानित अदालतमा विचाराधीन नै रहेको तथा महालेखा परिक्षकको कार्यालयको ५६, ५७ तथा ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित दूरसञ्चार रोयल्टीको बेरुजुको सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभा, सार्वजनिक लेखा समितिको बेरुजु छलफल उपसमितिबाट २०, २१ तथा २२ औं प्रतिवेदनमा बेरुजु लगत हटाउन निर्देशन दिइएको र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले च.नं. ७३, मिति २०७९।०१।२६ मार्फत गरिएको बेरुजुको लगत कट्टा समेत गरिसकेको अवस्थामा विपक्षी प्राधिकरणबाट मिति २०८०।१२।१४ मा आ.ब. २०६९/०७० देखि २०७९/०८० सम्मको एकमुष्ट रोयल्टी तथा RTDF को बक्यौता माग गरी उक्त रकम भुक्तानी नगरेको अवस्थामा निवेदकको नाममा २०८०।१२।१६ सम्म कायम रहेको इन्टरनेट सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने तथा अन्य सिफारिस तथा सहजिकरण कार्य समेत नगरिने भनी पत्राचार गरिएको छ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ ले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भनी स्पष्टिकरण खण्डमा यस नियमको प्रयोजनको लागी "वार्षिक कूल आम्दानी" भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकरण विक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम बाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे बापत प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ भनी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी, RTDF को सम्बन्धमा ऐनको दफा ३० तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली, २०६८ को विनियम ५ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवाको वार्षिक आयको दुई प्रतिशतका दरले हुने रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीको नियम १५ (ज) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरे बापत लाग्ने महसुलमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। यसरी ऐन

~~मिति~~

Chandra

तथा नियमावलीमा भएको यी व्यवस्थाहरुबाट दूरसञ्चार ऐनको दफा २ (घ) बमोजिमको आयमा मात्र रोयल्टी तथा RTDF लाग्ने तथा मर्मत सम्भार सम्बन्धी सेवा लगायतका सेवाहरु दूरसञ्चार सेवा नभई गैह्र दूरसञ्चार सेवा रही त्यस्तो सेवाहरुमा रोयल्टी तथा RTDF नलाग्ने स्पष्ट हुन्छ। यसरी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको तथा प्रतिनिधि सभा, सार्वजनिक लेखा समितिबाट समेत उक्त विषयमा गैह्र दूरसञ्चार सेवाको आयमा रोयल्टी र कोषमा दाखिला हुने रकम भुक्तानी गर्नु नपर्ने भनी म.ले.प. को बेरुजुको लगत हटाउने निर्णय भइसकेको अवस्थामा उक्त विवादित रकम तिर्नु नपर्ने बैध अपेक्षा समेत विपरित हुनेगरी गैह्र कानूनी तरिकाले परोक्ष रुपमा करिब दश वर्षदेखिको रोयल्टी तथा कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने नपुग रकम बक्यौता दाखिला गर्नु तथा नगरेमा कम्पनीलाई इन्टरनेट अनुमतिपत्र प्रदान नगरिने तथा प्राधिकरणबाट गर्नुपर्ने सिफारिस एवं सहजीकरणमा नै प्रतिबन्ध लगाउने भनी गरिएको पत्राचार तथा कार्य माथी विवेचित तथ्य, कानूनी व्यवस्था एवं प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विपरित रहेको हुँदा विपक्षी प्राधिकरणबाट च.नं. २९५०, मिति २०८०।१२।१४ मार्फत जारी पत्र एवं सो सँग भए गरेका सम्पूर्ण निर्णय तथा काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेशन्स लि. को तर्फबाट परेको रिट निवेदन।

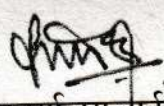
२. यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ र २ को हकमा आफैं वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत तथा विपक्षी नं. ३ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखितजवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखितजवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु। निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सन्दर्भमा विचार गर्दा, विषय वस्तुको प्रकृति एवम् गम्भीरताको आधारमा दुवै पक्षको जिकिर सुनी निवेदन माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक र उपयुक्त देखिँदा मिति २०८०।१२।२३ गतेको लागि छलफलको तारेख मुकरर गरी सो छलफल

Chandra

०११३

नभएसम्मको अवधीको लागि विपक्षी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प.सं. अ.शा. ०८०/०८१-२०४ च. नं. २.१/२९५० मिति २०८०।१२।१४ को पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(१)(क) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। प्रस्तुत आदेशको जानकारी दुवै पक्षहरूलाई, दिई नियमानुसार गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०८०।१२।१६ को आदेश।

३. यसमा प्रस्तुत निवेदन अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेशी चढेकोमा यीनै निवेदक तथा प्रत्यर्थी भएको यसै निवेदनसंग सम्बन्धित रिट निवेदन नं. ०८०-WO-०९८८ को निवेदन मिति २०८०।१२।२७ मा अन्तरिम आदेशका लागि छलफलको लागि पेशी चढेको भन्ने देखिन्छ। साथै, यीनै निवेदक र प्रत्यर्थी भएको रिट निवेदन नं. ०८०-WO-०९८८ को निवेदन मिति २०८०।१२।२७ मा अन्तरिम आदेशका लागि छलफलको लागि पेशी चढेको भन्ने देखिन्छ। साथै, यीनै निवेदक र प्रत्यर्थी भएको रिट निवेदन नं. ०७६-WO-१०३१, रिट निवेदन नं. ०७६-WO-१०३२ तथा रिट निवेदन नं. ०७६-WO-०५०६ का निवेदकहरू मिति २०८१।०४।२४ मा पेशी चढेको तथा सो निवेदनबाट रिट निवेदन नं. ०७६-WO-१०८९, रिट निवेदन नं. ०७६-WO-१०९० र रिट निवेदन नं. ०७६-WO-१०९१ का निवेदकहरू समेत लगाउमा साथै पेशी चढेको भन्ने देखिन्छ। यस्तो स्थितिमा प्रस्तुत रिट निवेदनहरू केही अन्तरिम आदेश छलफलका लागि र केही पूर्ण सुनुवाईको लागि पेश भएतापनि उक्त सबै निवेदनहरूको विषयवस्तुको माग दावीमा समानता रहेको र सो निवेदनहरू छिटो रुपमा निरूपण हुन अत्यावश्यक भएको र सन्निहित विषय पनि गम्भीर भएकोले सबै रिट निवेदनहरू लगाउ साथै राखी पूर्ण सुनुवाई गरी न्याय निरूपण गरी पाउँ भनी दुवै पक्षका तर्फबाट अनि इजलास समक्ष उपस्थित हुनु भएका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले इजलास समक्ष अनुरोध गर्नु भएको र रिट निवेदकले माग गरेका विषय छिटो छरितो रुपमा पूर्ण सुनुवाई भई निरूपण हुन यस इजलास समेतबाट उपयुक्त हुने देखिएकोले उक्त रिट निवेदनहरू हेर्न नमिल्ने माननीय न्यायाधीशहरूको इजलास बाहेक गरी मिति २०८१।०१।१७ गते पेशी तोकी पेशीमा अग्राधिकार दिई पेश गर्नु। साथै, मिति २०८१।०४।२४ मा पेशी तारेख



लिएका निवेदनहरू एवं महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत पेशीको जानकारी दिएको भए सो कार्यालयलाई समेत मिति २०८१।०१।१७ को पेशीको जानकारी गराई नियमानुसार पेश गर्नु। साथै, मिति २०८०।१२।२७ मा पेशी चढेको रिट नं. ०८०-WO-०९८८ लाई समेत सोही बमोजिम निवेदक एवं महान्यायाधिवक्ताका कार्यालयलाई जानकारी गराई मिति २०७१।०१।१७ गते नै सबै रिट निवेदनहरू लगाउमा पेशी चढ्ने गरी पेशी व्यवस्थापन गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०८०।१२।२३ को आदेश।

४. दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ भनी स्पष्टीकरण खण्डमा यस नियमको प्रयोजनको लागि "वार्षिक कूल आम्दानी" भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मुल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम बाहेकको आम्दानीलाई जनाउँछ भन्ने उल्लेख रहेको छ। साथै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली, २०६८ को विनियम ५ मा अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष आफूले सञ्चालन गरेको दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई प्रतिशतका दरले हुने रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ। सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०८० असोज २५ र २६ गतेको बैठक (बैठक संख्या १६) बाट राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर राजश्व वा दायित्व समयमै नतिर्ने र कुनै कारण देखाई उन्मुक्ति लिन कोशिस गर्ने प्रवृत्तिप्रति कानून कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय उदासीन भएको साथै यसै सन्दर्भमा नेपालमा रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले राज्यलाई तिर्न बाँकी कुनै पनि प्रकारको राजश्व तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा कानून बमोजिम असूल उपर गर्न गराउन मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन प्राप्त भएको छ। उल्लिखित कानूनी व्यवस्था, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन समेतका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट सेवा प्रदायकले तिर्न बुझाउन बाँकी दस्तुर, रोयल्टी, RTDF लगायतको कानून बमोजिम तिर्न बुझाउन पर्ने रकम तिर्नु बुझाउनु भनी भएको

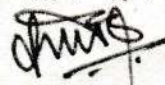


पत्राचार कानून सम्मत् रहेको छ। रिट निवेदकले यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाही र निर्णयबाट निजको के कस्तो संविधान तथा कानूनी हक अधिकार हनन भएको हो ? मन्त्रालयलाई किन विपक्षी बनाउनु परेको हो, निवेदनमा कहीं कतै स्पष्ट रूपमा उल्लेखसम्म गर्न नसकेको अवस्थामा आफ्नो हकमा उक्त रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ।

५. दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ मा रोयल्टी बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रही दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ (१) मा वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा बुझाउनु पर्नेछ र सो अवधी भित्र नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ। साथै ऐनको दफा ३०(४) र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमवली, २०६८ को ५ (१) अनुसार वार्षिक आयको २ प्रतिशतका दरले हुने रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष वापत जम्मा गर्नुपर्ने र उक्त तोकिए बमोजिम दस्तुर जम्मा नगरेमा उक्त रकममा प्रत्येक महिना २ प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। नेपाल सरकारले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी दूरसञ्चार सेवामा दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा समेत समावेश गर्ने निर्णय गरी मिति २०७४/०५/०४ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको अवस्था छ। निवेदकले दूरसञ्चार सेवा वा इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएकै कारण ग्राहकसंग Monitoring and Technical Support Charge, Annual Maintenance Charge, Installation Charge, Relocation charge लगायतका शुल्कहरू उठाउन पाएका हुन्। दूरसञ्चार सेवा वा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्नु भनेको इन्टरनेट सेवा जोड्नु र त्यसका लागि चाहिने Tangible Device समेत उपलब्ध गराउनु हो। त्यसैले, नियमावलीको स्पष्टिकरण खण्डमा कुल अम्दानी गणना गर्दा ग्राहकसंग लिएको धरौटी, सेवाकर, मु. अ. कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकरण विक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमलाई मात्र बाहेक गरी Internet, Monitoring and Technical Support Charge, Annual Maintenance Charge, Installation Charge, Relocation



charge etc. बापतका रकमहरू दूरसञ्चार सेवामा समावेश गरेको अवस्था छ। यसरी प्राधिकरणले निवेदकलाई विभिन्न मितिमा पत्राचार गर्दा ग्राहकसंग लिएको धरौटी, सेवाकर, मु. अ. कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकरण विक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमलाई बाहेक गरी अन्य रकमलाई मात्र बार्षिक कुल आम्दानीमा गणना गरी रोयल्टी र ग्रामिण दूरसञ्चार कोष बापतको रकम माग गरेको हो। आर्थिक ऐन, २०७५ बमोजिम इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क (TSC) लाग्ने भए पश्चात अन्तराष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेट व्याण्डविथ (Internet Bandwidth) को मूल्य समेतलाई मध्यनजर गर्दै लागत विश्लेषण गरी उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी शुल्क समायोजन गर्न सोहि अनुरूप नियमावलीको नियम १५ (ज) मा भएको व्यवस्था थप गरिएको हो। त्यस्तै, आर्थिक ऐन, २०७७/०७८, २०७८/०७९ र २०७९/०८० को दफा १५ मा फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवामा ५० प्रतिशत सम्म मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (TSC) लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरी Monitoring and Technical Support Charge, Annual Maintenance Charge, Installation Charge, Relocation charge etc. बापतका शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (TSC) छुट गरिएको हो, नेपाल सरकारको रोयल्टी र ग्रामिण दूरसञ्चार कोष बापतको रकम छुट गरिएको होईन रोयल्टी र ग्रामिण दूरसञ्चार कोष बापतको रकम सम्बन्धमा कुनै परिवर्तन तथा छुट समेत भएको अवस्था छैन। उक्त व्यवस्था प्रचलित ऐन, नियमवाली र विनियमावली बमोजिम नै निर्देशित भएको हुँदा सो को परिपालना गर्नु गराउनु सबैको कर्तव्य हो। त्यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालले समेत मिति २०८०/०९/०२ च.नं. ११८/०८०/०८१ को पत्र मार्फत बुँदा नं. ३ मा दूरसञ्चार नियमावलीमा Support and Maintenance charge र अन्य आम्दानीको व्याख्या गरी त्यसमा रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष वपतको रकम र दूरसञ्चार सेवा शुल्कहरू नलाग्ने भन्ने वाक्यांश तुरुन्त संसोधन गरिनु पर्छ भन्नुले समेत Support and Maintenance charge मा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष वपतको रकम लाग्ने पुष्टि भईरहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागि रहेको छ।





६. सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०७६।०२।३० को बैठकमा महालेखापरीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदन उपर छलफल हुँदा असुल गर्न बाँकी रोयल्टी तथा RTDF असुल उपर गर्न निर्देशन भएको तर सोही दिन कै अर्को बैठकमा महालेखापरीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदन उपर छलफल हुँदा Support charge, Annual Maintenance charge र Monitoring charge मा रोयल्टी तथा RTDF नलाग्ने भनी बेरुजु लगत हटाउन निर्देशन भई आएकोमा सो सम्बन्धमा पुनः मिति २०७९।०३।२८ को बैठकबाट ५७ औं र ५८ औं प्रतिवेदनमा उल्लेखित सोही प्रकृतिको बेरुजु असुल उपर नगरी लगतबाट हटाउने गरी निर्देशन भई आए तापनि सो विषय बस्तु र सन्दर्भमा प्राधिकरणबाट गरिएको मिति २०७६।०२।२४ मा नपुग रोयल्टी र ग्रामिण दूरसञ्चार कोष वापतको रकम असुल गर्न दूरसञ्चार ऐन, नियमावली, विनियमावलीको व्यवस्था बमोजिम प्राधिकरण बोर्डको नियमित कार्य अन्तर्गत रही नीतिगत निर्णय गरी स्पष्ट पारिएको तथा सार्वजनिक लेखा समितिबाट फरक फरक निर्णय भए पश्चात समस्या तथा दुविधा उत्पन्न भई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यी तीनवटै (५६, ५७ र ५८ औं) निर्देशनहरू उपर पुनर्बिचार गरी पुनः निर्देशन पाउन मिति २०७९।०५।१४ मा पत्राचार गरेकोमा सार्वजनिक लेखा समितिबाट मिति २०८०।०६।२६ मा उक्त रोयल्टी तथा RTDF रकम तीन महिना भित्र असुल उपर गर्न निर्देशन समेत भई आएको, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट मिति २०८०।०६।०९ मा अपुग भएको रोयल्टी राजस्व तथा रकम शिघ्र असुल उपर एवं दाखिला गर्न तथा मिति २०८०।०६।३० मा विदेशी मुद्रा सिफारिस सम्बन्धी विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ उपविनियम ४(घ) को व्यवस्था बमोजिम कार्य गर्न र कुनै पनि किसिमका सिफारिश नगर्नका लागि पत्र प्राप्त भएको हुँदा सोहि अनुरूप तथा प्रचलित ऐन, नियमावली र विनियम बमोजिम बाँकि राजस्व/रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष वापतको वक्यौता रकम नतिर्ने नबुझाउने निवेदन कम्पनी समेतका सेवा प्रदायकहरूलाई पत्राचार भएकोमा सेवा प्रदायकले आफूले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्व पुरा नगरी विषयवस्तु तथा तथ्यलाई विषयान्तर गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन क्षेत्राधिकार विहिन तथा वैकल्पिक उपचार सम्बन्धमा ने.का.प. २०६१, निर्णय नं.





७४४८ मा प्रतिपादित सिद्धान्त एवं विलम्बको सिद्धान्त समेतको आधारमा रिट निवेदन खारेजभागी छ, निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा ऐ. को अनुमति शाखाको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ।

आदेश खण्ड

७. नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयको लागि पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदन सहित मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी हेरियो।
८. निवेदक वल्डलिङ्ग कम्युनिकेशन्स लि. को तर्फबाट उपस्थित विद्वान् बरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री शतिसकृष्ण खरेल, श्री पूर्णमान शाक्य, श्री सुरेन्द्र खड्का, श्री रमण कुमार श्रेष्ठ, श्री गोविन्द शर्मा “बन्दी”, श्री शरद प्रसाद कोइराला, र श्री महेश थापा तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री रमण कर्ण, श्री दिवस बस्याल, श्री समिर शर्मा, श्री अनुष्का भट्टराई, श्री रवी नायक र श्री मुना दाहालले निम्नानुसारको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो।
- क) दूरसञ्चार सेवा र मर्मत सम्भार सेवा दुई अलग विषय हुन। कानूनले मर्मत सम्भार सेवालाई दूरसञ्चार सेवाको परिभाषामा समेटेको छैन।
- ख) वि.सं. २०७६ साल पूर्व स्वयं विपक्षी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि मर्मत सम्भार सेवा दूरसञ्चार सेवामा नपर्ने भनी स्वीकार गरेको थियो। महालेखापरीक्षकको २०७६ को प्रतिवेदनमा बेरुजु औल्याएपछि मात्र यो विषय सार्वजनिक भएको हो। ऐनले परिभाषामा नसमेटेको विषय महालेखापरीक्षकले बेरुजु उठाउँदैमा समावेश हुने होइन।
- ग) महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा संविधानको व्यवस्था बमोजिम सार्वभौम संसदमा पेश भएको र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले मर्मत सम्भार सेवा दूरसञ्चार सेवामा नपर्ने भनी विभिन्न वर्षका प्रतिवेदनका सम्बन्धमा पटक पटक निर्णय गरी निवेदक कम्पनीको बेरुजुको लगत हटाउन निर्देशन भै त्यस्तो लगत नै कट्टा भैसकेको अवस्थामा पुनः सो लगत जगाई लगत बमोजिमको रकम असुल उपर गर्न गराउन मिल्दैन। सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयमा चित्त नबुझे सम्बन्धित निकाय अदालतमा आउन सक्नेमा सो निर्णयलाई चुनौती दिएको अवस्था छैन।
- घ) सार्वजनिक लेखा समितिले संसदीय प्रकृयाबाट हटाई सकेको विषयमा यस अदालतले अन्यथा निर्णय गर्न सक्दैन।





ड) दूरसञ्चार नियमावली र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावलीले केवल दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त आयमा मात्र रोयल्टी र RTDF लाग्ने व्यवस्था गरेकोमा दूरसञ्चार सेवाभिन्न नपर्ने मर्मत सम्भार सेवाबाट प्राप्त आयमा समेत सो दायित्व बहन गराउनु उल्लिखित कानूनी व्यवस्था विपरित हुन्छ।

च) कर कानूनको व्याख्या गर्दा द्विविधा र अस्पष्ट व्यवस्थाबाट करदातालाई करको दायित्व थोपर्न मिल्दैन। मर्मत सम्भार सेवामा प्राप्त आयमा राजस्व र RTDF लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा निवेदक कम्पनीले सो दायित्व बेहोर्नु पर्ने गरी कानूनको व्याख्या गर्न मिल्दैन। कानूनको अस्पष्टताको लाभ करदाताले पाउँछ।

छ) मर्मत सम्भारबाट प्राप्त आयलाई दुरसञ्चार सेवा प्रदायकको कुल वार्षिक आयमा गणना गर्न नमिल्ने भनी सार्वजनिक लेखा समितिबाट स्पष्ट निर्णय भएकोमा समितिको पछिल्लो निर्णयले उक्त निर्णयलाई खारेज नगरेको एवम् गोश्वारा प्रकृतिको र अस्पष्ट निर्णयका आधारमा निवेदक कम्पनीका कट्टा भैसकेको बेरुजुको लगत कायम हुन सक्दैन।

ज) तसर्थ, निवेदक कम्पनीको नाउँको बेरुजुको लगत कट्टा भैसकेको र मर्मत सम्भार बापत प्राप्त आयमा कानूनले रोयल्टी नै नलाग्ने भएकोले बेरुजु रकम देखाई असुल उपर गर्नु भनी गरेको विपक्षी प्राधिकरणको च.नं. २९५० मिति २०८०।१२।१४ को पत्र, सो सँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय तथा काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरि पाउँ।

९. प्रत्यर्थी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तर्फबाट उपस्थित विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बट्टी बहादुर कार्की, श्री तुलसी भट्ट, श्री गोपाल कृष्ण घिमिरे, श्री रमेश बडाल, श्री भीम बहादुर गुरुङ्ग तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री प्रतिक्षा बुढाथोकी, श्री विरेन्द्र खड्का र श्री करुणा सिलवालले निम्नानुसारको बहस जिकिर लिई गर्नु भएको बहस समेत सुनियो।

क) निवेदकले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएकै कारण ग्राहकसँग मर्मत सम्भारको शुल्क लिन पाएको हुँदा मर्मत सम्भार सेवालार्इ दूरसञ्चार सेवाबाट अलग गरी हेर्न मिल्दैन।





ख) दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ को खण्ड (ज) मा मिति २०७६।०४।१५ मा भएको नवौँ संशोधनले सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट मर्मत सम्भार शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको हुँदा सो व्यवस्था बमोजिम लिइएको शुल्कमा रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष वापतको रकम लाग्ने नै अवस्था रहन्छ।

ग) दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ को स्पष्टिकरण खण्डमा कूल अम्दानी गणना गर्दा धरौटी, सेवाकर, मु.अ. कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकरण विक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमलाई मात्र बाहेक गरी अन्य आयलाई वार्षिक कूल आम्दानी मानेको हुँदा मर्मत सम्भार वापत निवेदकले ग्राहकबाट उठाएको रकम कूल आम्दानीमा नै पर्ने भै उक्त आयमा रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष वापतको रकम लाग्ने भएकोमा निवेदकले बुझाएको उक्त शिर्षकको रकम अपूग भएकोले थप रकम माग गरी भएको पत्राचार कानून सम्मत छ।

घ) नियमावलीमा भएको संशोधन बमोजिम नै महालेखापरीक्षकले मर्मत सम्भारको शिर्षकबाट प्राप्त आयलाई वार्षिक कूल आयमा गणना गरेको वा नगरेको भनी परीक्षण गरी बेरुजु कायम गरेको अवस्थामा उक्त संशोधन पूर्व समेत मर्मत सम्भार वापतको शुल्क लिएको भन्ने निवेदकले पेश गरेको वार्षिक आय व्ययको विवरणबाट देखिएको हुँदा आ.व. २०६९/०७० देखि कै रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष वापतको नपुग रकम माग गरिएको।

ङ) संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको ५५ औँ प्रतिवेदनका सम्बन्धमा भएको छलफलबाट बेरुजु रकम असूल गर्नु भनी तथा ५६ औँ देखि ५८ औँ प्रतिवेदनका सम्बन्धमा भएको छलफलबाट मर्मत सम्भार सेवा दूरसञ्चार सेवामा नपर्ने भनी बेरुजु लगत कट्टा गर्न भनी निर्णय तथा निर्देशन भएको हुँदा कार्यान्वयनमा दुविधा भै मन्त्रालय मार्फत पुनः पत्राचार गरेकोमा उक्त समितिले मिति २०८०।०६।२६ मा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम तीन महिना भित्र असुल उपर गर्न निर्देशन भए बमोजिम बेरुजु पुनः कायम भएको अवस्था छ। 



च) अतः नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको पत्राचार गैह कानूनी नभएको हुँदा निवेदन माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ।

१०. प्रत्यर्थी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट उपस्थित विद्वान नायब महान्यायाधिवक्ता श्री गोपाल रिजाल तथा विद्वान सह न्यायाधीवक्ता श्री हरि शंकर ज्ञवालीले गर्नु भएको निम्नानुसारको बहस समेत सुनियो।

क) सरकारले दूरसञ्चार सेवा निजी क्षेत्रलाई रोयल्टी लिने गरी सञ्चालन गर्न दिएको तथा रोयल्टीमा कुनै शर्त नहुने हुँदा सेवा सञ्चालन गर्ने कार्य स्वीकार गरेमा रोयल्टी तिर्नु पर्ने नै हुन्छ।

ख) दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गरेकै कारण सो सेवासँग मर्मत सम्भार सेवा समेत गाँसिएर आएको हुँदा यसलाई छुट्टै रुपमा हेर्न मिल्दैन।

ग) दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ ले यी यस्ता शिर्षकबाट प्राप्त आय कूल आम्दानीमा नपर्ने भनी exclusive list उल्लेख गरेको र मर्मत सम्भार शुल्क उक्त सूचीमा नपरेको हुँदा कूल आयमा पर्ने नै देखिन्छ।

घ) सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०८०।०६।२६ को बैठकबाट दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले राज्यलाई तिर्न बाँकी कुनै पनि प्रकारको राजस्व तीन महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा कानून बमोजिम असूल उपर गर्न गराउन मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन गरेको देखिँदा उक्त समितिले उक्त मिति भन्दा अघि गरेको आफ्नो निर्णयलाई संशोधन गरिसकेको अवस्था छ।

ङ) तसर्थ कानूनी प्रावधानबमोजिम नै रोयल्टी तथा ग्रामिण दूरसञ्चार कोष बापतको रकम माग भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ।

११. यसमा, विपक्षी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट मिति २०८०।१२।१४ मा आ.व. २०६९/०७० देखी २०७९/०८० सम्मको रोयल्टी तथा ग्रामीण विकास कोष बापत नपुग रकम दाखिला गर्न भनी पत्राचार भएकोमा मर्मत सम्भार जस्तो गैह दूरसञ्चार सेवालाई समेत दूरसञ्चार सेवा भनी दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ विपरित अर्थ लगाई रोयल्टी माग गर्ने कार्य तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली, २०६८ को विनियम ५ विपरित गैह



दूरसञ्चार सेवाबाट भएको आयबाट समेत उक्त कोषमा रकम जम्मा गर्नु पर्छ भनी प्रेषित पत्र गैह कानूनी छ। उक्त पत्र प्रतिनिधि सभा, सार्वजनिक लेखा समितिको बेरुजु छलफल उपसमितिको २०, २१ तथा २२ औं प्रतिवेदनको निर्देशन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको मिति २०७९।०१।२६ को बेरुजु लगत कट्टाको निर्णय समेतको विरुद्ध रहेको हुँदा विपक्षी प्राधिकरणबाट एकमुष्ट रोयल्टी तथा बक्यौता माग गरी उक्त रकम भुक्तानी नगरेमा निवेदकको नाममा मिति २०८०।१२।१६ सम्म कायम रहेको इन्टरनेट सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने तथा अन्य सिफारिस तथा सहजिकरण कार्यसमेत नगरिने भनी भएको पत्राचार एवं सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय तथा काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जीकिर रहेको देखिन्छ।

१२. निवेदकले दूरसञ्चार सेवा वा इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएकै कारण ग्राहकसंग Monitoring and Technical Support Charge, Annual Maintenance Charge, Installation Charge, Relocation Charge लगायतका शुल्कहरू उठाउन पाएको अवस्थामा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्नु भनेको सेवा जोड्नु र त्यसका लागि चाहिने Tangible Device समेत उपलब्ध गराउनु हो। दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ को स्पष्टिकरण खण्डमा कुल अम्दानी गणना गर्दा ग्राहकसंग लिएको धरौटी, सेवाकर, मु. अ. कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकरण विक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमलाई मात्र बाहेक गरी सो बाहेकका अन्य शिर्षकबाट प्राप्त रकमहरू दूरसञ्चार सेवामा समावेश गरेको हुँदा उक्त बाँकी बक्यौता बुझाउनु पर्ने नै हो। प्रतिनिधि सभा, सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०७६।२।३० को बैठकमा महालेखापरीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदन उपर छलफल हुँदा असुल गर्न बाँकि रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष वापतको रकम असुल उपर गर्न निर्देशन भएको र सोही दिन को अर्को बैठकमा महालेखापरीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदन उपर छलफल हुँदा सो रकम नलाग्ने भनी बेरुजु लगत हटाउन निर्देशन भई आएको तथा पुनः मिति २०७९।०३।२८ को बैठकबाट ५७ औं र ५८ औं प्रतिवेदनमा उल्लेखित सोही प्रकृतिको बेरुजु असूल उपर नगरी लगतबाट हटाउने गरी निर्देशन भएको हुँदा एकै विषयमा फरक फरक निर्देशन भै समस्या





तथा दुविधा उत्पन्न भएकोले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उक्त निर्देशनहरू उपर पुनर्बिचार गरी पुनः निर्देशन पाउन मिति २०७९/०५/१४ मा पत्राचार गरेकोमा सार्वजनिक लेखा समितिबाट मिति २०८०/०६/२६ मा उक्त रकम तीन महिना भित्र असुल उपर गर्न निर्देशन भएको र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट मिति २०८०/०६/०९ मा अपुग भएको रोयल्टी राजस्व तथा रकम शिघ्र असुल उपर एवं दाखिला गर्न तथा मिति २०८०/०६/३० मा विदेशी मुद्रा सिफारिस सम्बन्धी विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ उपविनियम ४(घ) को व्यवस्था बमोजिम कार्य गर्न र कुनै पनि किसिमका सिफारिश नगर्नका लागि पत्र प्राप्त भएको हुँदा सोहि अनुरूप बक्यौता रकम उठाउन पत्राचार भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरि पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको लिखित जवाफ देखिन्छ।

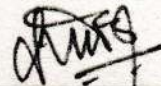
१३. उल्लिखित तथ्यगत बेहोरा, निवेदन जिकीर र बहस बुँदा भएको प्रस्तुत निवेदनमा निम्नानुसारको प्रश्नहरू निरूपण गर्नु पर्ने देखिन आयो।

क) दूरसञ्चार सेवा के कस्तो प्रकृतिको सेवा हो? र सेवा प्रदायक संस्थाले प्रदान गर्ने मर्मत सम्भार सेवा दूरसञ्चार सेवा भित्र पर्ने हो वा होइन?

ख) सेवा प्रदायक निकायले के कस्तो आयमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (Rural Telecommunication Development Fund) (यसपछि “RTDF” भनिएको) वापतको रकम बुझाउनु पर्ने हो? मर्मत सम्भार सेवाबाट प्राप्त आय दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम सेवा प्रदायकको बार्षिक कुल आयमा समावेश हुने हो वा होइन? र त्यस्तो आयमा रोयल्टी र RTDF लाग्ने हो वा होइन?

ग) सेवा प्रदायकले मर्मत सम्भारबाट प्राप्त गरेको आयमा रोयल्टी र RTDF नलिएको भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कायम गरेको बेरुजुको लगत संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले एक पटक हटाउने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा पुनः सोही लगत बमोजिमको रोयल्टी र RTDF को रकम बुझाउनु पर्ने हो वा होइन? र

घ) रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन?



अन्तिम

१४. अब, निरूपण हुनु पर्ने पहिलो प्रश्न अर्थात “दूरसञ्चार सेवा के कस्तो प्रकृतिको सेवा हो? र सेवा प्रदायक संस्थाले प्रदान गर्ने मर्मत सम्भार सेवा दूरसञ्चार सेवा भित्र पर्ने हो वा होइन?” भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २ (क) ले “दूरसञ्चार भन्नाले भन्नाले आवाज, चिन्ह, सङ्केत, लेखोट, आकृति, कुनै प्रकारको गोप्य सङ्केत वा खबर उत्सर्जन (इमिसन), प्रसारण वा प्राप्तिको लागि कुनै तरिकाले पुनर्व्यवस्था, गणना वा अन्य परिवर्तन गरेको वा नगरेको त्यस्तो आवाज, चिन्ह, सङ्केत, लेखोट, आकृति वा गोप्य सङ्केत वा खबर, विद्युतीय माध्यमबाट तार, रेडियो, प्रकाश (अप्टिकल) वा अन्य विद्युतीय चुम्बकीय प्रणालीद्वारा उत्सर्जन, प्रसारण वा प्राप्ति गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ” भनी परिभाषित गरेको देखिन्छ भने ऐ. दफा २ (घ) ले “दूरसञ्चार सेवा भन्नाले कुनै आवाज, चिन्ह, संकेत, लेखोट, आकृति, गोप्य संकेत वा खबर, उत्सर्जन, प्रसारण वा प्राप्तिको लागि कुनै तरिकाले पुनर्व्यवस्था, गणना वा अन्य परिवर्तन गरेको वा नगरेको त्यस्तो आवाज वा खबर, तार, रेडियो, प्रकाश वा अन्य विद्युत चुम्बकीय प्रणालीद्वारा आदान प्रदान गर्ने कार्य सम्बन्धी सेवा सम्झनु पर्छ” भनी दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित सेवालाई दूरसञ्चार सेवा भनी परिभाषित गरेको देखिन्छ।
१५. उक्त परिभाषालाई हेर्दा कुनै तार, रेडियो, प्रकाश वा अन्य विद्युतीय चुम्बकीय प्रणालीद्वारा आदान प्रदान हुने आवाज, चिन्ह, सङ्केत, लेखोटको उत्सर्जन, प्रसारण वा प्राप्ति गरिने कार्यलाई दूरसञ्चार र त्यस्तो आवाज, चिन्ह, संकेत, लेखोट, आकृति, गोप्य संकेत वा खबर, उत्सर्जन, प्रसारण वा प्राप्तिको लागि कुनै तरिकाले पुनर्व्यवस्था, गणना वा अन्य परिवर्तन गरेको वा नगरेको त्यस्तो आवाज वा खबर, तार, रेडियो, प्रकाश वा अन्य विद्युत चुम्बकीय प्रणालीद्वारा आदान प्रदान गर्ने “कार्य सम्बन्धी सेवा” लाई दूरसञ्चार सेवा भनी परिभाषा गरेको पाइयो।
१६. नेपाल कानूनले परिभाषित गरेको माथि उल्लिखित परिभाषालाई दूरसञ्चार क्षेत्रको अन्तराष्ट्रिय संस्था International Telecommunication Union ले जारी गरेको International Telecommunication Regulation^१ ले परिभाषित दूरसञ्चारको परिभाषाको मानकमा समेत हेर्न सकिन्छ। उक्त Regulation को Article 2.1 मा “Any transmission, emission or reception of signs, signals, writing, images and sounds or intelligence of any nature by wire, radio, optical or other electromagnetic systems” भनी गरिएको परिभाषालाई हेर्दा पनि तार, रेडियो,

^१ FINAL ACTS OF THE WORLD ADMINISTRATIVE TELEGRAPH AND TELEPHONE CONFERENCE MELBOURNE, 1988 (WATTC-88), International Telecommunication Regulation. International Telecommunication Union.

Amr

अष्टिकल वा अन्य विद्युत चुम्बकीय प्रणालीद्वारा ध्वनी, आकृती वा लेखोटहरूको आदान प्रदान वा उत्सर्जन हुने प्रणालीलाई दूरसञ्चार सेवा भनी परिभाषित गरेको देखिन्छ।

१७. उल्लिखित प्रावधानलाई हेर्दा मुख्य गरी विद्युत चुम्बकीय प्रणालीद्वारा ध्वनी, संकेत वा लेखोट आदान प्रदान गर्ने प्रणालीलाई दूरसञ्चार र सो सँग सम्बन्धित सेवालाई दूरसञ्चार सेवा भनी परिभाषित गरेको देखियो। उक्त परिभाषामा प्रयुक्त “प्रणाली” शब्दको यस सन्दर्भमा विशेष महत्व रहेको देखियो। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २ (ग) ले परिभाषित गरेको “दूरसञ्चार प्रणाली” ले सो सन्दर्भमा प्रयोग गरिएको उपकरण वा उपकरणहरूको समूहलाई जनाउने देखिएको र यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट नेपाल सरकार विरुद्ध सरस्वती बैद्य समेत भएको दूरसञ्चार ऐन अन्तर्गतको कसूर मुद्दामा दूरसञ्चार प्रणाली भन्नाले हार्डवेयर र सफ्टवेयर दुवैको समूहलाई जनाउने भनी व्याख्या भएको समेत सन्दर्भमा विद्युत चुम्बकीय प्रणालीद्वारा सन्देश उत्सर्जन वा आदान प्रदान कार्यमा प्रयोग हुने प्रणाली अर्थात् उपकरणहरू र सफ्टवेयरसँग सम्बन्धित सेवा दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गत पर्ने देखियो।
१८. सोही ऐनको दफा २ (ज) मा ग्राहक भन्नाले अनुमति प्राप्त व्यक्तिले उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा ग्रहण गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ भनी परिभाषित गरेको देखिँदा सो परिभाषालाई हेर्दा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्नका लागि अनुमति प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको सेवा दूरसञ्चार सेवा भनी मान्नु पर्ने देखियो। दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ अनुसार अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरूको व्यवस्था गरी खण्ड (ज) बमोजिम दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले विप्रेमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तरमा ग्राहकलाई मर्मत सम्भारको सेवा दिनु सम्बन्धित सेवाप्रदायकको दायित्व रहने देखिन्छ।^३ सो नियमावलीमा मिति २०७६।०४।१५^४ मा भएको नवौं संशोधनले दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदायकले सेवा प्रदान गरे वापत लाग्ने महसुलमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार

^३ नेपाल सरकार विरुद्ध सरस्वती बैद्यसमेत, मुद्दा: दूरसञ्चार ऐन अन्तर्गतको कसूर, ०७४-CF-०००१, फैसला मिति २०७९।०३।३०।

^३ दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ज) ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले विप्रेमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तर अनुरूप निःशुल्क मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने।

^४ दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ज) ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले विप्रेमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तर अनुरूप निःशुल्क मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने।

तर दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरे वापत लाग्ने महसुलमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्नेछ।

Amr



शुल्क लगाउन सक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिएको र मिसिल संलग्न निवेदक कम्पनीको सेवा सञ्चालन सम्बन्धि अनुमति पत्र हेर्दा निवेदक कम्पनी फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी रहेको हुँदा उक्त कम्पनीले मर्मत सम्भार वापत तोकिएको रकम ग्राहकबाट लिन पाउने देखिन्छ। यसबाट पनि दूरसञ्चार प्रणालीको सुसञ्चालनको लागि प्रणालीसँग आवद्ध भैआउने सो को मर्मत सम्भार सम्बन्धि कामलाई समेत दूरसञ्चार सेवा भनी मान्नु पर्ने देखिन आउँछ।

१९. सञ्चार क्षेत्रमा भएको अभूतपूर्व विकासले वर्तमान समयमा मानिसको जीवनशैली नै दूरसञ्चार सेवाको प्रभावकारितामा निर्भर हुने स्थिति बन्न पुगेको छ। गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवाको अविच्छिन्न उपलब्धता एकातर्फ उपभोक्ता अधिकारको दृष्टिले समेत अपरिहार्य देखिन्छ भने अर्को तर्फ यसको उपलब्धताको सुनिश्चितता गराउनु राज्य, राज्यका निकाय वा इजाजत प्राप्त सेवा प्रदायकको कानून बमोजिमको कर्तव्य समेत हुन जान्छ। यस स्थितिमा दूरसञ्चार प्रणालीको मर्मत सम्भार सेवालाई दूरसञ्चार सेवाभित्र नपर्ने भनी व्याख्या गरिएमा यसबाट सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवामा गडबडी भै समस्या उत्पन्न भएमा सेवा प्रदायकले गर्नु पर्ने मर्मत सम्भारको जिम्मेवारीमा नै अन्योल सृजना हुन जाने तर्फ समेत विचार गर्नु पर्ने हुन्छ। वस्तुतः दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ज) को “ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा” कुनै कारणले बिग्रेमा “प्राधिकरणले तोकिएको स्तर अनुरूप निःशुल्क मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने” व्यवस्थाले नै मर्मत सम्भारलाई दूरसञ्चार सेवाको अभिन्न पाटोको रूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ। दूरसञ्चारको मर्मत सम्भारको विषय सेवाको गुणस्तरीयतासँग जोडिएको र दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरीयता दूरसञ्चार सम्बन्धि हार्डवेयर वा सफ्टवेयर दुवैको मर्मत सम्भारको विषयसँग प्रत्यक्ष र अभिन्न रूपमा जोडिएको हुन्छ। मर्मत सम्भार विना गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवाको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन। वस्तुतः आफूले ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवाको मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने सेवा प्रदायकको कानूनी दायित्व तथा अनुमतिपत्रको शर्त समेत भएको देखिँदा मर्मत सम्भार सेवालाई दूरसञ्चार सेवाबाट अलग गराउन मिल्ने देखिएन।

२०. सेवा प्रदायक कम्पनीले उपलब्ध गराएको “मर्मत सम्भार सेवा” दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गत समाहित हुने हो होइन भन्ने प्रश्नका सन्दर्भमा माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको अतिरिक्त अन्य मुलुकमा यस सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था गरिएको रहेछ भनी तुलनात्मक रूपमा हेर्न र यसको सैद्धान्तिक पक्षको विश्लेषण हुन समेत





उपयुक्त देखियो। यसका लागि देहायका केही मुलुकका कानूनी व्यवस्था सन्दर्भका रूपमा हेर्न चर्चा गरिएको छ।

२१. भारतको The Telecommunications Act, 2023 को दफा 2 (p) ले "दूरसञ्चार" भन्नाले तार, रेडियो, अप्टिकल वा अन्य विद्युत चुम्बकीय प्रणालीद्वारा कुनै पनि सन्देशको प्रसारण, उत्सर्जन वा प्राप्त गर्ने कार्य^४ भनी परिभाषित गर्दै ऐनको दफा 2(t) ले दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित "कुनै पनि सेवा" लाई दूरसञ्चार सेवा भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ^५। उक्त कानूनले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका सन्दर्भमा सेवा प्रदायकबाट प्रदान गरिने "जुन सुकै" सेवालाई दूरसञ्चार सेवामा समाहित गरेको देखिन्छ। उक्त कानूनले दूरसञ्चार सेवासँग अभिन्नरूपमा आवद्ध भै आउने कुनै सेवालाई दूरसञ्चार सेवाभिन्न नपर्ने भनी बाहेक गरेको देखिएन। बंगलादेशको The Bangladesh Telecommunication Act, 2001 को दफा २ ले दूरसञ्चार सेवालाई परिभाषित गर्दै दूरसञ्चारको परिभाषा भित्र मर्मत सम्भारलाई समेत समाहित गरेको देखियो। उक्त परिभाषाले दूरसञ्चार उपकरणहरूको जडान (installation), समायोजन, मर्मत सम्भार, प्रतिस्थापन तथा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सार्ने वा स्थानान्तरण समेतका कार्यलाई दूरसञ्चार सेवा भनी परिभाषित गरेको देखिन्छ^६। उक्त कानूनले मर्मत सम्भारलाई स्पष्टतः दूरसञ्चारको परिभाषामा समेटेको देखियो। यसै गरी श्रीलंकाको दूरसञ्चार ऐन, १९९१ को दफा ७३ को व्यवस्था हेर्दा उक्त ऐनले पनि मर्मत सम्भारलाई दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गत नै राखेको देखिन्छ^७। बेलायतको

^४. The Telecommunications Act, 2023. Section 2 (p) "Telecommunication" as means transmission, emission or reception of any messages, by wire, radio, optical or other electro-magnetic systems, whether or not such messages have been subjected to rearrangement, computation or other processes by any means in the course of their transmission, emission or reception;

^५. The Telecommunications Act, 2023. Section 2 (t) "telecommunication service" means any service for telecommunication;

^६. The Bangladesh telecommunication act, 2001. Section 2. "Telecommunication service" means any of the following services: -

- (a) transmission or reception, with the help of a telecommunication system, of anything that falls within the purview of the definition of telecommunication;
- (b) any value-added telecommunication service (e.g. fax, voice mail, paying service);
- (c) internet service;
- (d) supply of information or directory relating to a telecommunication system for the convenience of using a service intentioned in (a), (b) and (c) above;
- (e) a service for installation, or maintenance of telecommunication apparatus, or a service relating to the adjustment, alteration, repair, moving or replacement of such apparatus

^७. Sri Lanka Telecommunications Act, 1991. Section 73. "Telecommunication Service" means a service consisting in the conveyance by means of a telecommunication system of any message, or a service



Telecommunication Act, 1984 को दफा ४ को उपदफा (३) ले दूरसञ्चार सेवाको परिभाषामा दूरसञ्चार प्रणालीसँग जोडिएका वा जोडिन लागेका उपकरणहरूको मर्मत सम्भारको कार्यलाई समेत समेटेकोमा^९ सन् २००३ मा जारी भएको Communication Act, 2003 ले पनि Electronic Communication को क्षेत्रलाई अझ व्यापक गराउँदै दफा ३२ को उपदफा (४)^{१०} मा Electronic Communication Network अन्तर्गत उक्त नेटवर्कको स्थापना, मर्मत सम्भार र सञ्चालन समेत पर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ।

२२. उल्लिखित मुलुकहरूको कानूनी व्यवस्था हेर्दा दूरसञ्चार प्रणालीको सुसञ्चालनका सन्दर्भमा त्यस्तो प्रणालीको मर्मत सम्भारलाई पनि सो प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन जत्तिकै महत्वपूर्ण अवयवका रूपमा अङ्गीकार गरेको देखियो। यस सम्बन्धमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले उल्लिखित मुलुकको कानूनमा नै दूरसञ्चार सेवाको परिभाषा भित्र मर्मत सम्भारलाई समावेश गरिएको कारण मर्मत सम्भारलाई दूरसञ्चार सेवाको रूपमा स्वीकार गरिएको हो तर नेपाल कानूनमा दूरसञ्चार सेवाको परिभाषा भित्र उल्लिखित मुलुकहरूको कानूनमा जस्तो मर्मत सम्भारको सेवा समावेश नगरिएको हुँदा नेपाल कानूनले मर्मत सम्भारलाई दूरसञ्चार सेवाबाट अलग गरेको स्पष्ट हुन्छ; अन्य मुलुकको कानूनी व्यवस्था नै फरक भएकाले नेपाल कानूनको तदनुरूपको व्याख्या हुन सक्दैन; सो कानूनी व्यवस्था नेपालका हकमा आकर्षित नहुने भनी जीकिर लिएको सन्दर्भमा हेर्दा, अन्य

consisting in the installation, maintenance, adjustment, repair, alteration, moving, removal or replacement, of apparatus which is or is to be connected to a tele-communication system;

^९. Telecommunication act, 1984. Section 4 (3) In this Act—“telecommunication service” means any of the following, that is to say—

- (a) a service consisting in the conveyance by means of a telecommunication system of anything falling within paragraphs (a) to (d) of subsection (1) above;
- (b) a directory information service, that is to say, a service consisting in the provision by means of a telecommunication system of directory information for the purpose of facilitating the use of a service falling within paragraph (a) above and provided by means of that system; and
- (c) a service consisting in the installation, maintenance, adjustment, repair, alteration, moving, removal or replacement of apparatus which is or is to be connected to a telecommunication system.

^{१०}. (4) In this Act—

- (a) references to the provision of an electronic communications network include references to its establishment, maintenance or operation;
- (b) references, where one or more persons are employed or engaged to provide the network or service under the direction or control of another person, to the person by whom an electronic communications network or electronic communications service is provided are confined to references to that other person; and
- (c) references, where one or more persons are employed or engaged to make facilities available under the direction or control of another person, to the person by whom any associated facilities are made available are confined to references to that other person.



मुलुकको कानूनी व्यवस्था नेपाल कानून सरह बाध्यकारी नहुने कुरामा विवाद भएन तर दूरसञ्चार सेवा भित्र मर्मत सम्भार सेवा पर्ने वा नपर्ने भन्ने प्रश्न केवल कानूनी प्रश्न मात्र नभई यो एक प्राविधिक तथा सैद्धान्तिक प्रश्न समेत भएको हुँदा यस्ता प्रश्नको व्याख्या गर्दा सहयोगी सामग्री (reference) का रूपमा अन्य मुलुकको कानूनी व्यवस्थालाई स्वेच्छिक रूपमा (persuasive) ग्रहण गर्न नमिल्ने देखिएन। यो कानून व्याख्याको स्वीकार्य नियम नै हो^{११}।

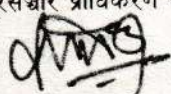
२३. यद्यपि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २ (घ) ले दूरसञ्चार सेवा भन्नाले दूरसञ्चार “कार्य सम्बन्धी सेवा” सम्झनु पर्छ, भनी दूरसञ्चार प्रणालीसँग अभिन्न रूपमा जोडिएर आउने सेवालाई दूरसञ्चार सेवामा समेटेको अवस्था देखिन्छ तथापि निवेदकले सो “सेवा” भित्र “मर्मत सम्भार सेवा” समेत पर्ने भनी ऐनले स्पष्ट उल्लेख नगरेको भनी जिकिर लिएको सन्दर्भमा हेर्दा यदि सैद्धान्तिक रूपमा नै मर्मत सम्भारको कार्य दूरसञ्चार सेवामा पर्ने विषय थिएन भने अन्य मुलुकका कानूनमा समेत त्यस्तो सेवालाई दूरसञ्चार सेवा भित्र समेटिनु पर्ने आवश्यकता हुने थिएन भनी एउटा स्वभाविक र तर्कसम्मत निष्कर्षमा पुग्न पर्ने हुन्छ। प्रचलित कानूनको कुनै व्यवस्था अस्पष्ट भएमा अन्य मुलुकको कानूनी व्यवस्थालाई सन्दर्भको रूपमा ग्रहण गरी त्यस्तो कानूनको व्याख्याद्वारा उचित अर्थ निकाल्नु कानून व्याख्याको प्रचलित नियम नै हो। उल्लिखित सन्दर्भ समेतका आधार प्रमाण समेतबाट दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २ (घ) को “दूरसञ्चार सेवा” को परिभाषामा प्रयुक्त “...कार्य सम्बन्धी सेवा” भन्ने शब्दावली भित्र दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित मर्मत सम्भारको कार्य समेत समावेश भएको भनी निष्कर्षमा पुग्न पर्ने देखिन आयो। नेपाल कानूनले मर्मत सम्भारलाई दूरसञ्चार सेवाबाट बाहेक गरेको देखिएन।

२४. अब, दोश्रो अर्थात् “सेवा प्रदायक निकायले के कस्तो आयमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (RTDF) वापतको रकम बुझाउनु पर्ने हो? मर्मत सम्भार सेवाबाट प्राप्त आय दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम सेवा प्रदायकको वार्षिक कुल आयमा समावेश हुने हो वा होइन? र त्यस्तो आयमा रोयल्टी र RTDF लाग्ने हो वा होइन?” भन्ने प्रश्नका सम्बन्धमा हेर्दा, सो प्रश्नको विश्लेषण गर्नु पूर्व रोयल्टी भनेको के हो? र के कस्तो सेवा वा आयमा रोयल्टी लाग्ने हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट हुनु पर्ने देखिन्छ। अर्थशास्त्रमा राजस्वका स्रोतहरूलाई सामान्यतया

^{११} When there is no Code which provides precise directions as to the sources in the absence of authority, a judge will normally turn to persuasive precedents, text-books, the use of analogy, and such help as may be afforded by custom or the course of business.

See. Bindra, N.S. (1997). Interpretation of Statutes. The law book company. Page No. 136

वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेशन्स लि. वि. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण समेत, मुद्दा: उत्प्रेषण समेत, ०८०-WO-१०११ पृष्ठ २०





कर र गैहकर राजस्व गरी दुई प्रमुख वर्गमा विभाजन गरेको पाइन्छ। सरकारले राज्य सञ्चालनका लागि यिनै दुई मुख्य स्रोतबाट राजस्व संकलन गर्ने गर्छ। कर राजस्व बाध्यात्मक कानूनी दायित्वको रूपमा रहेको हुन्छ। कर राज्यको कुनै सेवा लिएर वापत वा प्रतिफल प्राप्त गर्ने गरी तिर्नु पर्ने राजस्वको दायित्व होइन। यो करदाताको आय वा कुनै सम्पत्ति वा कारोबारमा कानून बमोजिम लाग्ने राजस्वको दायित्व हो। आयकर, मुल्य अभिवृद्धि कर वा सम्पत्ति कर यस्ता प्रकृतिको राजस्वको उदाहरण हो। तर सरकारले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधाको प्रयोग गरेका आधारमा वा अन्य अधिकार आदिको उपभोग गरेर वापत भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम गैहकर राजस्वको दायित्वभित्र पर्छ। व्यक्तिले उपभोग गरेका विभिन्न सेवा सुविधा वापत भुक्तानी गरिने शुल्क, दस्तुर, फि, रोयल्टी आदि गैहकर राजस्वका उदाहरणहरू हुन्। गैहकर राजस्व सेवा सुविधाको उपभोग वा प्रतिफलका आधारमा भुक्तानी गरिएको हुन्छ।

२५. प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित रकम रोयल्टी र RTDF गैहकर राजस्वसँग सम्बन्धित देखिन्छ। दूरसञ्चार सेवा राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवा हो तर राज्यले सो सेवा उपलब्ध नगराई अन्य निकायलाई अख्तियारी प्रदान गरेकोमा त्यस्ता निकायले सो अधिकार प्रयोग गरेर वापत राज्यलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम रोयल्टी हो। बस्तुतः राज्यले प्रवाह गर्नु पर्ने सबै प्रकारका सेवा सरकार आफैले प्रवाह गर्न नसक्ने भएको हुँदा केही खास प्रकृतिको सेवा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रका व्यक्ति वा संस्थालाई सुम्पिने गरेको पाइन्छ। खासगरी नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन (New Public Management, NPM) को अवधारणा विकास भए पश्चात सरकारले एजेन्सीकरणको माध्यमबाट आफ्नो केही भूमिका गैह सरकारी वा निजी क्षेत्रलाई दिने र सरकारले आफूलाई नियमन गर्ने भूमिकामा सिमित बनाउँदै लगेको देखिन्छ। यसरी सरकारले गर्नु पर्ने काम वा प्रवाह गर्नु पर्ने सेवा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएर वापत त्यस्ता व्यक्ति वा निकायहरूले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्वलाई रोयल्टीको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। मुलतः यस्तो रोयल्टी सरकारको नियन्त्रणमा रहेको श्रोत साधनको उपभोग वा सरकारको अख्तियारी भित्रको सेवा सञ्चालन गरेर वापत प्रचलित कानूनको अधिनमा रही त्यसरी श्रोत वा सेवा सञ्चालन गर्न पाउने व्यक्ति वा निकायले सम्झौताबमोजिम सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ।

२६. Black's Law Dictionary ले रोयल्टीलाई खानी सञ्चालन, प्याटेण्ट, प्रतिलिपि अधिकार वा यस्तै प्रकारको अधिकार प्रयोग गरेर वापत हकवालालाई समानुपातिक रूपमा





भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम भनेको देखिन्छ^{१२} भने संजय कुमार, एस.पी. सिंह र शरद गोयलद्वारा लिखित Royalty and FTS Understanding Business and Tax Interplay नामक पुस्तकमा रोयल्टीलाई प्रविधि हस्तान्तरण वा इजाजतबाट प्राप्त अभौतिक अधिकार प्राप्त व्यक्तिले अधिकार प्रयोग गर्न दिए बापत दाता वा हकवालालाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम भनी परिभाषित गरेको देखिन्छ^{१३}। रोयल्टी र करको विषयमा भारतको सर्वोच्च अदालतले *M/S. Indsil Hydro Power And Manganese Limited* विरुद्ध *State of Kerala and others* भएको मुद्दामा^{१४} काम लिने (grantee) र काम दिने (grantor) बीच भएको सम्झौताको आधारमा काम लिने पक्षले काम दिने पक्षबाट पाएको अधिकार तथा सुविधाको उपभोग गरे बापत सम्झौताको शर्त बमोजिम भुक्तान गर्नु गर्ने क्षतिपूर्तिको रूपमा व्याख्या गरेको देखिन्छ। रोयल्टीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध सो बापत पाएको लाभ वा सुविधासँग रहेको हुन्छ। यस अर्थमा रोयल्टीलाई कुनै स्रोत, प्रविधि वा अन्य अभौतिक वस्तु माथिका अधिकार प्रयोग गरे बापत त्यस्तो प्रयोग गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा निकायले अनुमति दिने व्यक्ति वा निकायलाई सम्झौताबमोजिम वा समानुपातिक रूपमा बुझाउनु पर्ने दायित्वको रूपमा लिनु पर्ने हुन्छ। प्रस्तुत मुद्दामा राज्यले सञ्चालन गर्ने दूरसञ्चार सेवा कानून मार्फत निजी क्षेत्रले समेत सञ्चालन गर्न पाउने गरी अधिकारको हस्तान्तरण भएको सन्दर्भमा त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्ने निकायले राज्यलाई के कस्तो आयमा रोयल्टी बुझाउनु पर्ने हो भन्ने प्रश्न निहित रहेकोले सो सम्बन्धि कानूनी व्यवस्था हेर्नु पर्ने देखियो।

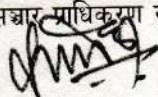
२७. दूरसञ्चार ऐन, २०५३ आउनु पूर्व दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गर्ने एकाधिकार राज्य नियन्त्रित नेपाल दूरसञ्चार संस्थानमा मात्र केन्द्रित थियो। दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश स्वीकार गरिएको थिएन। छुट्टै नियामक निकायको आवश्यकता पनि महसुस गरिएको थिएन। सेवा प्रदायक र नियामक दुवै भूमिकामा नेपाल दूरसञ्चार

^{१२} A payment reserved by the grantor of a patent, lease of a mine, or similar right, and payable proportionately to the use made of the right by the grantee

^{१३} Royalty is generally a payment received by the owner of an intangible rights or know-how under licence in any technology transfer. Royalty essentially signifies payment for “user right”. Such user right could be an annual payment or a pre-decided periodical payment.
See Kumar, Sanjay; Singh, SP and Goyal S. (2023). Royalty and FTS Understanding Business and Tax Interplay. Oakbridge. Page No. 68

^{१४} Thus, the expression ‘Royalty’ has consistently been construed to be compensation paid for rights and privileges enjoyed by the grantee and normally has its genesis in the agreement entered into between the grantor and the grantee. As against tax which is imposed under a statutory power without reference to any special benefit to be conferred on the payer of the tax, the royalty would be in terms of the agreement between the parties and normally has direct relationship with the benefit or privilege conferred upon the grantee. (CIVIL APPEAL NOS.9847-9850 OF 2016)

See <https://lawtrend.in/wp-content/uploads/2021/09/Difference-Between-Tax-and-Royalty.pdf>





संस्थान नै रहेको थियो। तर वि.सं. २०५३ मा दूरसञ्चार सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, नियमित र व्यवस्थित बनाउने तथा दूरसञ्चार सेवामा निजी क्षेत्रलाई समेत संलग्न गराउने उद्देश्यका साथ छुट्टै कानूनका रूपमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ जारी भै दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति प्रदान भएको र नियामक निकायको रूपमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना भएको देखिन्छ। दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति पाएका त्यस्ता सेवा प्रदायकले राज्यलाई सो वापत विभिन्न कर, शुल्क तथा रोयल्टी लगायतका राजस्व तिर्नु बुझाउनु पर्ने देखिन आउँछ। निवेदक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लि. ले सोही कानूनी व्यवस्था अनुरूप दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेको र सो अनुमति पत्रको बुँदा नं. १३ मा कूल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम रोयल्टीको रूपमा बुझाउनु पर्ने भन्ने शर्त देखिँदा उक्त अनुमतिपत्रको शर्त बमोजिम नै निवेदकले प्रदान गरेको दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त आयमा रोयल्टी बुझाउन पर्ने तथ्यमा विवाद भएन।

२८. अब, सेवा प्रदायक कम्पनीले दूरसञ्चार सेवाको मर्मत सम्भारबाट प्राप्त गरेको आयमा रोयल्टी नलाग्ने र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (RTDF) मा जम्मा गर्नु पर्ने रकममा समेत सो आयलाई गणना गर्न नमिल्ने भनी निवेदकले लिएको जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा, अनुमति प्राप्त व्यक्तिको के कस्तो आयमा रोयल्टी लाग्ने र के कस्तो आयको रकमबाट RTDF मा निर्धारित रकम तिर्नु पर्ने भन्ने सम्बन्धमा कानूनमा छुट्टा छुट्टै व्यवस्था भएकाले गोश्वारा रूपमा दुवै कानूनी व्यवस्थालाई एकै साथ हेर्न, दाबी गर्न वा व्याख्या गर्न मिल्ने देखिएन। सर्वप्रथम रोयल्टीका सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हेरौं। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ को उपदफा (१) मा “...अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको रोयल्टी नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ” भन्ने ऐ. उपदफा (२) मा “...अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले कबोल गरे बमोजिमको रोयल्टी नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ” भन्ने र ऐ. उपदफा (३) मा “रोयल्टी बुझाउने तरीका र समय प्राधिकरणले तोकिए बमोजिम हुनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था देखिन्छ। सो ऐनको दफा २ (ड) मा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले सो ऐन अन्तर्गत बनाएको नियम वा विनियममा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्ने भनी परिभाषित गरेको देखिँदा उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार अनुमति प्राप्त व्यक्तिले नियमावलीले तोकेको र अनुमतिपत्र मार्फत कबुल गरेको रोयल्टी प्राधिकरणले तोकेको समय र तरीका बमोजिम बुझाउनु पर्ने देखियो। समान्यतः कर दायित्व



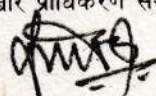


लगायतका विषयमा व्यवस्थापिकाले नै ऐन बनाई करारोपण गर्ने भएतापनि प्रस्तुत विवादमा उठाइएको रोयल्टी लाग्ने विषय नियमले तोक्न सक्ने गरी ऐनले अख्तियारी प्रत्यायोजन गरेको देखियो। तदनुसार बनेको दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा रोयल्टी बुझाउनु पर्ने शिर्षकमा निम्न व्यवस्था देखिन्छ:-

“२६. रोयल्टी बुझाउनु पर्ने:- (१) नियम १० को उपनियम (५) र (६) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ र सो अवधि भित्र नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्नेछ”।

२९. नियमको उल्लिखित व्यवस्थाले सेवा प्रदायक कम्पनीको वार्षिक आम्दानीको चार प्रतिशत रकम रोयल्टी बुझाउनु पर्ने देखिन आएको र निवेदक कम्पनीले प्राप्त गरेको सेवा सञ्चालन अनुमति पत्रको बुँदा नं. १३ मा पनि कूल आम्दानीको चार प्रतिशतले रोयल्टी बुझाउनु पर्ने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ। तथापि सो नियमावलीमा मिति २०५८।१२।१४ मा भएको दोस्रो संशोधनले उक्त नियम २६ मा स्पष्टीकरण खण्ड थप गरी “यस नियमको प्रयोजनार्थ “वार्षिक कूल आम्दानी” भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मुल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम बाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे वापत प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ” भन्ने व्यवस्था गरेको देखियो। उक्त संशोधनले रोयल्टी बुझाउने प्रयोजनका लागि सेवा प्रदायक कम्पनीले प्रदान गरेको दूरसञ्चार सेवा बाहेकका अन्य स्रोतबाट प्राप्त गरेको आयलाई “वार्षिक कूल आम्दानी” मा समावेश नहुने व्यवस्था गर्नुका साथै त्यसरी आयमा गणना नहुने स्रोतको समेत स्पष्ट उल्लेख गरेको देखिन्छ। जस अनुसार (१) ग्राहकसँग लिएको धरौटी (२) सेवा कर (३) मुल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर र (४) दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमलाई बाहेक गरेको देखियो। सो बाहेक “दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे वापत प्राप्त अन्य आय” लाई वार्षिक कूल आम्दानीमा गणना गर्न नपर्ने गरी बाहेक गरेको देखिएन।

३०. निवेदकले रिट निवेदनमा तथा निजका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले समेत नियम २६ को उल्लिखित स्पष्टिकरणले मर्मत सम्भारबाट प्राप्त गरेको आयलाई वार्षिक कूल आयमा गणना गर्न नपर्ने गरी बाहेक गरेको भनी जिकिर लिएको देखिएता पनि मर्मत सम्भार सेवा दूरसञ्चार सेवा भित्रै समाहित हुने विषयमा माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना भै सकेको र सेवा प्रदायकको “वार्षिक कूल

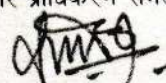




आम्दानी” मा के कस्ता आय समावेश हुने र के कस्ता आय समावेश नहुने भन्ने सम्बन्धमा पुर्वपठित नियम २६ को स्पष्टिकरण खण्डले स्पष्ट गरेको अवस्था छ। जसमा स्पष्टतः उल्लिखित धरौटी लगायतका चार शिर्षकबाट प्राप्त आयलाई मात्र बाहेक गरेको देखिन्छ। सो बाहेक मर्मत सम्भार वा अन्य कुनै शिर्षकबाट प्राप्त आयलाई बाहेक गरेको देखिंदैन। नियममा बाहेक गरिएका आयका स्रोतमा “आदि, इत्यादि, जस्ता, समेत, लगायत” आदि नियममा उल्लेख गरिएका उक्त चार शिर्षक बाहेक आयका अन्य शिर्षकहरु समेत समावेश गर्न मिल्ने गरी सामान्यार्थी वा समावेशी प्रकृतिका शब्दको प्रयोग नै नभएको अवस्थामा नियममा उल्लेख भए बाहेकका अन्य स्रोतबाट प्राप्त आय पनि बाहेक गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन।

३१. नियमले वार्षिक कूल आयमा गणना नगरिने भनी बाहेक गरेका आयको स्रोतको प्रकृति हेर्दा पनि सेवा प्रदायकले पछि ग्राहकलाई नै फिर्ता दिनु पर्ने वा समायोजन गर्नु पर्ने प्रकृतिको आय अर्थात धरौटी रकम, सेवा प्रदायकलाई प्राप्त हुने नभई राज्यलाई बुझाउनु पर्ने गरी संकलन गरिएको करको रकम र आफूले नै खरीद गरी ग्राहकलाई विक्री गरिएको दूरसञ्चार उपकरण वापतको रकम जस्ता सेवा प्रदायक कम्पनीलाई वास्तविक आय नहुने प्रकृतिका शिर्षकलाई मात्र बाहेक गरिएको देखिएकोमा सो आयको प्रकृतिसँग मेल नखाने फरक प्रकृतिको आय अर्थात मर्मत सम्भार वापत आकस्मिक वा पटके रुपमा कम्पनीलाई प्राप्त हुने आय समेत उक्त स्पष्टिकरणले बाहेक गरेको भनी अर्थ गरिनु कानून व्याख्याको स्वीकार्य नियमको समेत प्रतिकूल हुन जाने भएकाले मर्मत सम्भार वापत प्राप्त आय रकमलाई समेत वार्षिक कूल आम्दानीबाट बाहेक गरेको भन्ने निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।

३२. जहाँसम्म दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा मिति २०७६।०४।१५ मा भएको नवौं संशोधनले नियम १५ (ज) मा संशोधन गरी “ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिग्रेमा प्राधिकरणले तोकिएको स्तर अनुरूप निःशुल्क मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने” भन्ने साविकको व्यवस्थामा “तर दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरे बापत लाग्ने महसुलमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्नेछ” भन्ने प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश थप गरेको सन्दर्भ छ उक्त संशोधन अधिको व्यवस्था तथा निवेदकको सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको शर्त नं. १५.२ बमोजिम समेत फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गर्ने निवेदक लगायतका कम्पनीहरुले मर्मत सम्भार वापत ग्राहकबाट शुल्क लिन पाउने व्यवस्था नभएकोमा सो संशोधनपश्चात् त्यस्तो शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्था





गरेको देखिए अनुरूप लेखा परीक्षण प्रतिवेदनबाट त्यस्तो रकम लिएको देखिएमा त्यसरी लिएको मर्मत सम्भार शुल्क दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम स्वतः कम्पनीको वार्षिक कूल आयमा गणना हुने देखियो। नियम १५ (ज) मा भएको उल्लिखित संशोधनले सेवा प्रदायकलाई मर्मत सम्भार बापत शुल्क लिन पाउने अधिकार प्रदान गरेको र सेवा शुल्कको हदसम्म तोकेको देखिँदा उक्त संशोधनले रोयल्टी बुझाउने प्रयोजनका लागि हुने वार्षिक कूल आयको गणनामा मर्मत सम्भार शुल्क समावेश नुहने भनी अलग गरेको देखिएन।

३३. यस्तै प्रकृतिको कानूनी व्यवस्थाको व्याख्याको सन्दर्भमा भारतको सर्वोच्च अदालतले *Union of India vs Association of Unified telecom service providers of India*^{१६} को मुद्दामा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको कूल आम्दानीमा अनुमतिपत्रमा उल्लिखित क्रियाकलापबाट भएको आय मात्र नभई अनुमतिपत्रमा उल्लेख नभएका क्रियाकलाप (non-licencing activities) बाट भएको आय समेत समावेश हुने भनी बृहत्तर अर्थमा व्याख्या गरेको समेत देखिन्छ। तथापि हाम्रो सन्दर्भमा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ ले रोयल्टी प्रयोजनका लागि वार्षिक कूल आम्दानी गणना सम्बन्धि स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले कम्पनीको non-licencing activities बाट प्राप्त आय समावेश गर्न मिल्ने देखिएन तर “दूरसञ्चार सेवा” सँग सम्बन्धित र नियमले बाहेक गरे बाहेकका मर्मत सम्भार लगायतका अन्य स्रोतबाट प्राप्त आयलाई भने वार्षिक कूल आयमा समावेश गर्नु पर्ने देखिन आयो।

३४. अब, RTDF कोषमा दाखिल गर्नु पर्ने रकम सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेरौं। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० को उपदफा (४) मा “ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागी प्राधिकरणले एक कोष खडा गर्नेछ र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको वार्षिक आयको प्राधिकरणले तोके बमोजिमको रकम प्रत्येक वर्ष सो कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। सो सम्बन्धमा ऐनको दफा ६२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बनाई जारी गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली, २०६८ को विनियम ५ (१) मा “अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष आफूले सञ्चालन गरेको दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई प्रतिशतका दरले हुने रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ” भनी उक्त कोषमा जम्मा

^{१६} It is apparent from the definition of gross revenue that income from licensed activities and even from non-licencing activities and any other miscellaneous revenue of the licensee has to be included. (page 124)
Case no. CIVIL APPEAL NOS.63286399 OF 2015

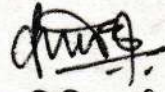
see. <https://ntiprit.gov.in/pdf/telecomlicensing/AGR - SC judgment Dated 24-10-2019.pdf>

वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेशन्स लि. वि. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण समेत, मुद्दा: उत्प्रेषण समेत, ०८०-WO-१०११ पृष्ठ २६



अनुसूची

- गर्नु पर्ने रकम तोकिएको पाइन्छ। साथै निवेदक वल्डलिङ कम्पनीले प्राप्त गरेको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमति पत्रको कम्पनीले पालना गर्नु पर्ने शर्तको बुँदा नं. १४ मा पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली, २०६८ बमोजिम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नु पर्ने भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ। उल्लिखित विनियमावलीमा सो कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने रकमका सम्बन्धमा स्पष्टतः “वार्षिक आयको दुई प्रतिशतका दरले हुने रकम” भनी तोकेको पाइन्छ। अनुमति प्राप्त व्यक्तिले रोयल्टी रकम बुझाउने प्रयोजनका लागि दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ को स्पष्टिकरण खण्डमा जस्तो RTDF मा बुझाउनु पर्ने रकमको हकमा कुनै पनि शिर्षकबाट प्राप्त हुने आयलाई “वार्षिक आय” मा गणना नहुने भनी वाहेक गरेको देखिएन। विनियमको एउटै शर्त त्यस्तो आय “दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको” हुनु पर्ने भन्ने सम्म देखिन्छ। मर्मत सम्भार सेवा दूरसञ्चार सेवाको अभिन्न पाटोका रूपमा रहेको सम्बन्धमा माथि नै चर्चा भैसकेको छ। यस स्थितिमा दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त आयमा RTDF नलाग्ने सम्बन्धमा विनियमले कुनै विशेष अपवादात्मक व्यवस्था गरेको वा छुट/सुविधा आदि दिएको देखिएन। तसर्थ निवेदकले मर्मत सम्भार वापत प्राप्त आयमा रोयल्टी र RTDF नलाग्ने भनी गोश्वारा रूपमा लिएको जिकिर नै तथ्य र कानूनसम्मत देखिन आएन।
३५. साथै, आर्थिक ऐन, २०७७/०७८ को दफा १५ ले फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा शुल्कको पचास प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (TSC) नलाने व्यवस्था गरेको र आर्थिक ऐन, २०७८।०७९ र २०७९।०८० ले समेत सो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको सन्दर्भमा उक्त व्यवस्थाले Monitoring and Technical Support Charge, Annual Maintenance Charge, Installation Charge र Relocation charge बापतका शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (TSC) छुट दिएका कारण सो शिर्षकबाट प्राप्त आयमा रोयल्टी र RTDF समेत नलाग्ने भन्ने निवेदकका तर्फबाट जिकिर लिएको अवस्था छ। तर उल्लिखित आर्थिक ऐनले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर सम्म छुट गरेको अवस्था देखिन्छ। दूरसञ्चार सेवा दस्तुर र रोयल्टी एवम् RTDF भुक्तानी दुई छुट्टा छुट्टै कानूनी दायित्व भएको तथा उल्लिखित ऐनले रोयल्टी र RTDF मा छुट दिएको नदेखिँदा दूरसञ्चार सेवा दस्तुरमा छुट भएको व्यवस्थाले रोयल्टी र RTDF समेतमा छुट दिएको भनी अर्थ गर्न मिलेन।
३६. दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवाका हकमा भने नेपाल सरकारले मिति २०७४।०५।०४ मा मात्र नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा समेत दूरसञ्चार सेवामा समावेश गर्ने निर्णय गरेको देखिँदा दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा मार्फत प्राप्त आयका



हकमा भने अनुमति प्राप्त व्यक्तिले उक्त मिति पूर्व दूरसञ्चार पुर्वाधार सेवा प्रदान गरेबापत कुनै आय वा रकम प्राप्त गरेको रहेछ भने सो रकमलाई “दूरसञ्चार सेवा” बापत प्राप्त आय भनी वार्षिक आयमा गणना गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन। उक्त मिति पश्चातको आयलाई मात्र दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त भएको आम्दानि भनी मान्नु पर्ने देखियो।

३७. अब, निरूपण हुनु पर्ने तेश्रो प्रश्न अर्थात “सेवा प्रदायकले मर्मत सम्भारबाट प्राप्त आयमा रोयल्टी र RTDF नलिएको भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कायम गरेको बेरुजुको लगत एक पटक संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले हटाउने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा पुनः सोही लगत बमोजिम रोयल्टी र RTDF को रकम बुझाउनु पर्ने हो वा होइन?” भन्ने प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५५ औं, ५६ औं, ५७ औं र ५८ औं प्रतिवेदनमा प्रत्यर्थी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको लेखापरीक्षणबाट निवेदक कम्पनीले मर्मत सम्भार सेवा बापत ग्राहकबाट लिएको रकमबाट नियमानुसारको रोयल्टी तथा RTDF बुझाउनु पर्नेमा नबुझाएको अर्थात प्राधिकरणले त्यस्तो रकम असुल उपर नगरेको भनी उक्त रकम बेरुजु कायम गरेको देखिन्छ। सो रकम असुल उपर गर्नका लागि प्रत्यर्थी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निवेदक कम्पनीलाई विभिन्न मितिमा पत्राचार गरेको पनि देखिन्छ। साथै नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम उक्त प्रतिवेदनहरू संघीय संसद मार्फत संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा पेश भएको देखिएकोमा विभिन्न मितिमा बसेको सो समितिको बैठकले विभिन्न बर्षको प्रतिवेदनहरू उपर छलफल गरी देहाय बमोजिमको निर्णय गरेको देखिन्छ:-

क्र. सं.	महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन	सार्वजनिक लेखा समित बैठक मिति	सार्वजनिक लेखा समितको प्रतिवेदन	निर्णय बेहोरा
१	५५ औं प्रतिवेदन (आ.व. २०७३/०७४)	२०७६।० २।३०	२० औं प्रतिवेदन	असुल गर्न बाँकी रोयल्टी तीन महिना भित्र असुल उपर गरी समितिलाई जानकारी दिनु



Handwritten signature

२	५६ औं प्रतिवेदन (आ.व. २०७४/० ७५)	२०७६।० २।३०	२० औं प्रतिवेदन	दूरसञ्चार रोयल्टी बुझाउनु पर्ने ३ सेवा प्रदायक मध्ये बौड लिंक नेटवर्क एण्ड कम्युनिकेशनले बुझाइसकेकोले उक्त कम्पनीको नाममा रहेको बेरुजु लगत हटाउने हटाउने र बाँकी २ कम्पनीसँग तीन महिना भित्र असुल उपर गरी समितिलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिने। उल्लिखित २० सेवा प्रदायकको हकमा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ र अनुसुचि ६ (क) अनुसार Support charge, Annual maintenance, Technical charge र Monitoring charge जस्ता गैह्र दूरसञ्चार सेवामा RTDF र रोयल्टी नलाग्ने देखिएकोले बेरुजु लगत हटाउन निर्देशन दिने।
३	५७ औं प्रतिवेदन (आ.व. २०७५/० ७६)	२०७८।० ६।१०, १२, १६ र १७	२१ औं प्रतिवेदन	दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम दूरसञ्चार रोयल्टी असुलीका लागि नीतिगत सुधार गरी प्रक्रिया अघि बढाउन, ऐनमा नै धरौटीको व्यवस्था गर्न र लगत कट्टा गरी फरफारक गर्न गराउन निर्देशन दिने।
४	५७ औं प्रतिवेदन (आ.व. २०७५/० ७६)	२०७९।० ३।०८	२२ औं प्रतिवेदन	सार्वजनिक लेखा समितिको २१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजुका सम्बन्धमा लगत हटाउन निर्देशन भएकोमा हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएकोले दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ र अनुसुचि ६ (क) अनुसार Support charge, Annual maintenance, Technical charge र Monitoring charge जस्ता गैह्र दूरसञ्चार सेवामा RTDF र रोयल्टी नलाग्ने देखिएकोले बेरुजु लगत हटाउन पुनः निर्देशन दिने।
५	५८ औं प्रतिवेदन (आ.व. २०७६/० ७७)	मिति २०७९।० ३।२८	२२ औं प्रतिवेदन	उल्लिखित बेरुजुका सम्बन्धमा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ र अनुसुचि ६ (क) अनुसार Support charge, Annual maintenance, Technical charge र Monitoring charge जस्ता गैह्र दूरसञ्चार सेवामा RTDF र रोयल्टी नलाग्ने देखिएकोले बेरुजु लगत हटाउन निर्देशन दिने।
६		मिति २०८०।० ६।२६	बैठक संख्या १६	नेपालमा रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरू (इन्टरनेट सेवा प्रदायक समेत) ले राज्यलाई तिर्ने बाँकी कुनै पनि प्रकारको राजस्व ३ महिना भित्र अनिवार्यरूपमा कानूनबमोजिम असुलउपर गर्न गराउन समितिको यो बैठक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गर्दछ।

Handwritten signature

~~प्रतिवेदन~~

३८. उल्लिखित निर्णयहरू हेर्दा, विपक्षी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विभिन्न आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण गरी महालेखापरीक्षकले पेश गरिएका प्रतिवेदनहरू मध्ये सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०७६।०२।३० मा भएका दुईवटा बैठक मध्ये पहिलो बैठकमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५५ औं प्रतिवेदनका सम्बन्धमा छलफल गरी असुल उपर गर्न बाँकी रोयल्टी तथा RTDF तीन महिना भित्र असुल उपर गर्ने भनी निर्णय भएको देखिन्छ भने सोही दिन भएको ५६ औं प्रतिवेदनका सम्बन्धमा भएको बैठक तथा मिति २०७८।०६।१० समेतमा भएको ५७ औं प्रतिवेदनमा भएको छलफल र मिति २०७९।०३।२८ मा भएको ५८ औं प्रतिवेदनहरूका सम्बन्धमा छलफल भै गरिएका निर्णयहरूमा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ र अनुसूचि ६ (क) अनुसार Support charge, Annual maintenance, Technical charge र Monitoring charge आदिलाई गैह्र दूरसञ्चार सेवा मानी त्यस वापत प्राप्त आयमा रोयल्टी र RTDF नलाग्ने र प्रतिवेदनमा देखिएको बेरजु लगात समेत हटाउने निर्देशन दिने निर्णय भै तदनुरूप विपक्षी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई समेत लेखी पठाएको र ती कार्यालयहरूले सो लगात कट्टा गरेको भन्ने समेत देखिन्छ।

३९. नेपालको संविधानको धारा २४० ले महालेखा परीक्षक सम्बन्धी व्यवस्था गरी ऐ. धारा २४१ ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह तथा ती निकाय मातहतका कार्यालयहरूको लेखापरीक्षण गर्ने दायित्व महालेखा परीक्षकमा राखेको देखिन्छ। लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३ (ख) बमोजिम नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुने देखिएको एवम् नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम स्थापित अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्थाको रूपमा रहेको संस्था देखिँदा सो निकायको लेखापरीक्षण गर्ने दायित्व महालेखा परीक्षकको हुने विषयमा विवाद भएन। महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यक्षमता, प्रभावकारिता र औचित्य जस्ता वित्तीय अनुशासनका सबै पक्षबाट जाँच गर्ने संबैधानिक जिम्मेवारी पाएको देखिन्छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासन कायम गरी वित्तीय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा लेखा परीक्षणको धेरै ठूलो महत्व रहेको सन्दर्भमा थप चर्चा गरिरहनु पर्दैन। महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्यलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउनका लागि समय समयमा विभिन्न कानूनहरू जारी हुँदै आएको पाइन्छ। महालेखा परीक्षकले शुरुमा लेखापरीक्षण ऐन,

२०१८ बमोजिम कार्यसम्पादन गर्दै आएकोमा, वि.सं. २०४८ मा पूर्ववर्ती ऐनलाई खारेज गर्दै लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ जारी भएको र हाल सो ऐन समेत खारेज भै लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ कायम रहेको देखिन्छ।

४०. लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ११ को उपदफा (४) मा संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न नियुक्त लेखापरीक्षकले पेश गरेको प्रतिवेदनमा कुनै त्रुटि देखिएमा त्यस्तो त्रुटिका सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकले सम्बन्धित सङ्गठित संस्था र लेखा परीक्षकलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरी उक्त निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित सङ्गठित संस्था र लेखा परीक्षकको कर्तव्य हुने भन्ने व्यवस्था देखिन्छ भने ऐ. दफा १९ (२) बमोजिम महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्नु पर्ने निकायहरूको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिसकेपछि राय सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने एवम् ऐ. दफा २१ (१) ले महालेखापरीक्षकले जारी गरेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुने देखिन्छ। उक्त प्रतिवेदनमा महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गरेका निकायहरूको विवरण, बेरुजुको स्थिति, देखिएका प्रमुख व्यहोराहरू, बेरुजु फछ्यौटका लागि भएका प्रयास र उपलब्धिहरू तथा लेखा र लेखापरीक्षणमा भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरू समेटिएको हुनु पर्ने देखिँदा सो प्रतिवेदनले मुख्य रूपमा सरकारी वा सार्वजनिक निकायको आर्थिक कारोबार जाँच गरी देखिएका कैफियत तथा सारभुत रूपमा नमिलेका व्यहोरालाई बेरुजुको रूपमा उल्लेख गर्नु पर्ने देखिन आउँछ।

४१. नेपालमा लेखापरीक्षण र बेरुजु फछ्यौटको स्थितिका सम्बन्धमा गरिएको एक अध्ययनले “बढ्दो बेरुजुले सरकारको समग्र वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर देखिने, सरकार र यसका संयन्त्र प्रति जनविश्वासमा कमी आउने, राजनैतिक प्रणाली र नेतृत्वको आलोचना बढ्ने, विकास साझेदार संस्थाबाट सोधभर्ना प्राप्तिसमा समस्याका साथै थप सहयोग र सहकार्यमा कमी आउने, भ्रष्टाचार र अनियमिता मौलाएर जाने, मुलुकको विकास आयोजनाहरू अनियमितता र स्रोत साधनको अदक्ष उपयोगको साधनको रूपमा देखिने, मुलुकको प्रतिष्ठा र छविमा आँच पुग्ने जस्ता असर र प्रभाव देखिने भनी बढ्दो बेरुजु वित्तीय सुशासनका दृष्टिले चिन्ताको विषय बन्न गएको” भनी देखाएको^{१७} सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षणका क्रममा वित्ति

^{१७} नेपालमा लेखापरीक्षण र बेरुजु फछ्यौटको स्थिति अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९, राष्ट्रिय योजना आयोग सिंहदरबार, काठमाण्डौ। पेज १०

~~अनिष्ट~~

अनुशासनका विविध पक्षहरू केलाएर देखिएका त्रुटी औल्याई पेश भएको प्रतिवेदनलाई सबै सरोकारवालाहरूले जिम्मेवारी पूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ।

४२. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २ (त) ले बेरुजुलाई “प्रचलित कानून बमोजिम पुन्याउनु पर्ने रीत नपुन्याई कारोबार गरेको वा राख्नु पर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औल्याइएको वा ठहर्‍याएको कारोबार” भनी परिभाषित गरेको र सोही ऐनको दफा ३८ (१) ले बेरुजुलाई नियमित गर्नु पर्ने र असूल उपर गर्नु पर्ने गरी दुई वर्गमा विभाजन गरेको देखिन्छ^{१८}। उक्त वर्गीकरण अनुरूप नै महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तयार पारिएको बेरुजु वर्गीकरण निर्देशिका, २०७६ को परिच्छेद २ मा बेरुजुलाई सैद्धान्तिक बेरुजु र लगती बेरुजु गरी दुई वर्गमा बाँडी लगती बेरुजुलाई पनि असुल गर्नु पर्ने, नियमित गर्नु पर्ने र पेशकी बाँकी बेरुजु भनी तीन किसिममा वर्गीकरण गरेको देखिन्छ। जस अनुसार नीति, नियम, कार्य प्रणाली, प्रभावकारिता तथा व्यवस्थापनको सक्षमता, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली आदि विषयमा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई रकम किटान नगरी प्रणालीगत वा नीतिगत कमजोरी औल्याइएको व्यहोरालाई सैद्धान्तिक बेरुजु भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ भने आर्थिक कारोबारमा (आय, व्यय वा धरौटी) त्रुटि र हानिनोक्सानी हुन गई रकम सहित अझ किटान भएको एवम् सो रकम असुलउपर गरेर वा नियमित गरेर फछ्यौट गर्नुपर्ने बेरुजुलाई लगती बेरुजु भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ। यसैगरी उक्त निर्देशिकाको बुँदा नं. ५.१ मा “प्रचलित कानून वा प्रमाण कागजातबाट पुष्टि हुने भन्दा कम असुली गरेको, असुल गरेभन्दा कम आम्दानी बाँधेको वा असुल गरेभन्दा कम रकम दाखिला गरेको वा सम्झौता वा कानूनबमोजिम पाउनेभन्दा बढी भुक्तानी दिएको, जिम्मेवार व्यक्तिको कारण हिनामिना वा हानि नोक्सानी पारेको रकम किटान गरिएको व्यहोराहरूलाई असुल गर्नुपर्ने बेरुजु तथा सम्बन्धित कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया, रीत, अङ्ग पूरा नगरी कुनै निकायले गरेको कारोबारका सम्बन्धमा दर्शाइएका बेहोराहरू खुलाई अनियमित भएको बेरुजुलाई नियमित गरी फछ्यौट गरेको प्रमाणपेश गरेपछि सम्परीक्षणबाट लगत कट्टा हुने बेरुजुलाई नियमित गर्नु पर्ने बेरुजु भनी वर्गीकरण गरेको पाइन्छ। यो वर्गीकरण लेखा परीक्षण ऐन, २०७५

^{१८} दफा ३८. बेरुजुको लगत राख्ने: (१) जिम्मेवार व्यक्तिले दफा ३७ बमोजिम लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औल्याइएका नियमित गर्नु पर्ने तथा असूल उपर गर्नु पर्ने वा तिर्नु बुझाउनु पर्ने भनी ठहर्‍याइएको बेरुजुको लगत कार्यालयस्तरमा राख्नु पर्नेछ।

~~अनिष्ट~~

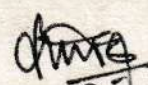


को दफा २९ को अख्तियारीमा जारी भएको निर्देशिकाले गरेको हुँदा बेरुजुको उक्त बर्गिकरणलाई कानूनबमोजिमको बर्गिकरण भनी मान्नु पर्ने देखिन्छ।

४३. प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित बेरुजु दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्तिले तिर्नु पर्ने रोयल्टी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली, २०६८ को विनियम ५ (१) बमोजिम कोषमा दाखिल गर्नु पर्ने रकम मध्ये पुरा रकम दाखिला नगरेकोले थप रकम दाखिला गर्नु पर्ने भनी रकम किटान गरी उठाएको बेरुजु हुँदा बेरुजु बर्गिकरण निर्देशिका, २०७६ को बुँदा ५.१.३ बमोजिम असुल उपर गर्नु पर्ने प्रकृतिको बेरुजु भन्ने देखिन आउँछ।
४४. अब, असुल उपर गर्नु पर्ने बेरुजुको लगत कट्टा सम्बन्धमा के कस्तो कानूनी व्यवस्था रहेको छ भनी हेर्दा, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४० को उपदफा (२) मा असुल गर्नु पर्ने तथा तिर्नु बुझाउनु पर्ने भनी औल्याएको बेरुजुको हकमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीसँग आवश्यक विवरण वा स्पष्टीकरण लिई त्यस्तो बेरुजु असुल गराई समयमा नै फर्छौट गर्नु गराउनु पर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था देखिँदा यस्तो प्रकृतिको बेरुजु असुल उपर भए पछि वा तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम बुझाए पछि मात्र लगत कट्टा हुने देखियो। यस्तो बेरुजुलाई मिन्हा वा छुट गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था देखिएन। उक्त बेरुजु फर्छौट गर्ने प्राथमिक दायित्व पनि कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीको नै हुने देखिएको र बेरुजुको रकम असुल उपर भै लगत फर्छौट नभएको अवस्थामा सार्वजनिक लेखा समिति वा अन्य कुनै निकायबाट निर्णय नै भएता पनि कानूनतः लगत कट्टा हुने देखिएन। सरकारी खर्च र वित्तिय प्रशासनको निगरानी गर्दै वित्तिय जवाफदेहितालाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले गठित संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपालको संविधान, कानून तथा संबैधानिक एवं संसदीय प्रणालीको मुल्य मान्यता अन्तर्गत रही सार्वजनिक निकायको आम्दानी तथा खर्चको विश्लेषण गरी सार्वजनिक कोषको उचित प्रयोग भए नभएको हेर्ने र सार्वजनिक निकायमा वित्तीय अनुशासन तथा वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न गराउन निर्देशन दिने जस्ता अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिकार निहित भएकोमा मिसिल संलग्न रिट निवेदकको नाउँको बेरुजुको लगत कट्टा गर्ने सम्बन्धी समितिको निर्णयहरु हेर्दा त्यस तर्फ समुचित विश्लेषण नगरी, असुल उपर गरी बेरुजुको लगत कट्टा गर्ने सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको अनदेखा गरी एकै विषयमा फरक फरक प्रकृतिको निर्देशन भएको देखियो।

००००००

४५. यस स्थितिमा, संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम लाग्ने रोयल्टी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली, २०६८ को विनियम ५ बमोजिम लाग्ने RTDF का सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजुका हकमा असुल उपर गर्न निर्देशन दिएको तर सो पछिको महालेखा परीक्षकका आ.व. का प्रतिवेदनहरूमा सोही प्रकृतिको बेरुजु लगत हटाउन निर्देशन भै एउटै विषयमा फरक फरक निर्देशन भएको हुँदा द्विविधा भएकाले स्पष्ट निर्देशन हुन भनी विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पुनः मिति २०७९।०५।१४ मा संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा लेखी पठाएकोमा सो समितिको मिति २०८०।०६।२६ को बैठक संख्या १६ को निर्णयले “राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर, राजस्व वा दायित्व समयमा नै नतिर्ने, कुनै कारण देखाई उन्मुक्ति लिन कोशिस गर्ने प्रवृत्तिप्रति कानून कार्यान्वयन गर्नु पर्ने निकाय उदासीन भएको देखिन्छ भनी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले राज्यलाई तिर्न बाँकी कुनै पनि प्रकारको राजस्व तीन महिना भित्र अनिवार्यरूपमा कानूनबमोजिम असुलउपर गर्न गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गर्दछ” भनी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले तिर्न बुझाउन बाँकी राजस्व असुल उपर गराउन र नगरेमा त्यस्ता सेवा प्रदायकहरूलाई नियमानुसार कारवाही गर्न समेत निर्देशन दिएको पाइन्छ। सार्वजनिक लेखा समितिको उक्त निर्णय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको मिति २०७९।०५।१४ को पत्रका सन्दर्भमा भएको देखिएको र उक्त पत्रमा स्पष्टतः दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले तिर्नु पर्ने रोयल्टी र RTDF का सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकको ५५ औं र त्यसपछिका अन्य प्रतिवेदनका सम्बन्धमा समितिले दिएको निर्देशन फरक फरक भै द्विविधा भएकाले स्पष्ट निर्देशन हुन भनी माग गरेको देखिएकोमा समितिको उक्त निर्णयले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले राज्यलाई तिर्न बाँकी कुनै पनि प्रकारको राजस्व तीन महिना भित्र असुल गर्ने भनी निर्णय गरेको स्थितिमा उक्त निर्णयले महालेखापरीक्षकको ५६ औं देखि ५८ औं प्रतिवेदनका सम्बन्धमा उक्त समितिले गरेको निर्णय स्वतः खण्डित भएको अवस्था देखियो। संघीय संसद, सार्वजनिक लेखा समितिको पछिल्लो निर्णयले सो अधिका निर्णयलाई निष्क्रिय बनाइसकेको अवस्थामा उल्लिखित निर्णयहरूका सम्बन्धमा यस इजलासले केही बोलिरहनु पर्ने अवस्था देखिएन। साथै निवेदकले सार्वजनिक लेखा समितिको पछिल्लो निर्णयलाई चुनौती दिएको अवस्था नभएको र प्रत्यर्थी प्राधिकरणले सोही निर्णय समेतका आधारमा बेरुजु लगत असुलीका लागि निवेदक कम्पनीलाई पत्राचार गरेको



देखिंदा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४० (२) बमोजिम महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसारको बेरुजु रकम असुल उपर गर्न गरिएको पत्राचारलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन।

४६. तथापि संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको ५६ औं, ५७ औं र ५८ औं प्रतिवेदनमा उल्लिखित दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम लाग्ने रोयल्टी तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली, २०६८ को विनियम ५ बमोजिम लाग्ने RTDF का सम्बन्धमा Support Charge, Annual Maintenance Charge, Technical Charge र Monitoring Charge बाट प्राप्त आय गणना गर्न नहुने र सो लाई गणना गरी देखाइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको बेरुजुको लगत कट्टा गर्ने भनी पटक पटक विभिन्न मितिमा गरेका निर्णय र निर्देशनबाट दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्तिहरूलाई राजस्व तिर्ने सम्बन्धमा अन्यौल उत्पन्न भएकोतर्फ यस इजलासको ध्यानाकर्षण भएको छ। नेपाल सरकारले दूरसञ्चार सेवालाई अति आवश्यक सेवा भित्र सुचिकृत गरेको समेतको सन्दर्भमा दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाई सेवाको प्रवर्द्धन तथा सहजिकरण गर्ने समेतका सन्दर्भमा सार्वजनिक लेखा समितिको २०-२२ औं प्रतिवेदनमा निर्देश गरिएका विषयहरू समेत समेटी आवश्यक परे यस सम्बन्धमा भएका अन्य मुलुकका कानूनी व्यवस्था तथा अभ्यासलाई समेत सन्दर्भका रूपमा ग्रहण गरी उपयुक्त नीतिगत तथा कानूनी सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोमा सार्वभौम संसदले आवश्यक र उपयुक्त देखेमा सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देश गरे अनुरूप नै कानून बनाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने नै हुँदा सो सम्बन्धमा थप केही बोलिरहनु परेन।

४७. यस प्रकार, दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २ (क), (ग) र (घ) समेतका आधारमा दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गत दूरसञ्चारको मर्मत सम्भार सेवा समेत समाहित भएको, सो ऐनको दफा ३२ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली, २०६८ को विनियम ५ (१) को कानूनी व्यवस्था तथा निवेदक कम्पनीले प्राप्त गरेको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्रको शर्त बमोजिम निवेदकले तिर्नु बुझाउनु पर्ने रोयल्टी तथा RTDF को रकममा मर्मत सम्भार सेवाबाट प्राप्त गरेको आय समेत समावेश भएको एवम् वार्षिक कूल आयको गणनामा मर्मत सम्भारबाट प्राप्त आयलाई कानूनले बाहेक गरेको नदेखिएको तथा निवेदकले बुझाउनु पर्ने रोयल्टी तथा RTDF को रकम नबुझाएको भनी महालेखा परीक्षकको विभिन्न आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनमा उठाएको





बेरुजु लगत कट्टा गर्ने भनी संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले विभिन्न मितिमा निर्णय गरेको भएता पनि प्रचलित कानूनले असुल उपर गर्नु पर्ने भनी वर्गिकरण गरेको बेरुजु असुल उपर नगरी लगत कट्टा गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था नदेखिएको र सो सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिको पछिल्लो अर्थात मिति २०८०।०६।२६ को निर्णयले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले तिर्न बुझाउन बाँकी राजस्व अनिवार्य रूपमा असुल उपर गराउने भनी निर्णय गरेको देखिएको स्थितिमा निवेदक कम्पनीको बेरुजु लगत कट्टा गर्ने सम्बन्धी सो समितिको अघिल्ला निर्णयहरू स्वतः निष्क्रिय भएको समेतका आधार कारणबाट निवेदक कम्पनीले कानून बमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने रोयल्टी र RTDF को लगत बमोजिमको बेरुजु रकम असुल उपर गर्नका लागि प्रत्यर्थी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको मिति २०८०।१२।१४ को पत्र एवम् सो सम्बन्धी काम कारवाही कानून विपरित भएको नदेखिएको र कानून बमोजिम भए गरेका काम कारवाही एवम् निर्णयबाट निवेदकको कुनै संबैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार हनन भएको भनी मात्र मिल्ने अवस्था समेत नहुँदा निवेदन माग बमोजिम उक्त निर्णय, पत्राचार तथा काम कारवाही समेत बदर गर्नु पर्ने अवस्था देखिएन।

४८. तसर्थ, निवेदकले रिट निवेदनमा माग गरे बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।
४९. प्रस्तुत आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीहरूलाई दिई आदेशको प्रति विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाईदिनु।


(डा. नहकुल सुवेदी)
न्यायाधीश

उक्त रायमा म सहमत छु।


(हरिप्रसाद फुयाल)
न्यायाधीश

इजलास अधिकृतः ललित सापकोटा

कम्प्युटर अपरेटरः रामशरण तिमलिसना

इति संवत् २०८१ साल वैशाख ३० रोज २ शुभम् ----- ।